

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7464/2541

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
นาง ประทีน สันแหลม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 264, มาตรา 268

ผู้กระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอมต่อเมื่อได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเอกสารนั้นปลอม เมื่อปรากฏว่าจำเลยมิได้รู้ว่าเอกสารดังกล่าวปลอม การที่จำเลยใช้เอกสารนั้นย่อมขาดเจตนาในการกระทำความผิด จึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 264, 268 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 83 แต่การใช้เอกสารปลอมเกิดจากจำเลยทั้งสองร่วมกันทำเอกสารปลอม จึงให้ลงโทษขอให้ใช้เอกสารปลอมกระทางเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคท้าย จำคุกคนละ 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้รับของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ปลอมเอกสาร
รายงานของผู้สอบบัญชี และรู้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมส่วนข้อหาฐานใช้
เอกสารปลอมนั้นผู้กระทำจะมีความผิดเมื่อได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเอกสารนั้นปลอม
เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่าจำเลยทั้งสองมิได้รู้ว่าเอกสารดังกล่าวปลอม การที่จำเลยทั้ง
สองใช้เอกสารนั้นย่อมขาดเจตนาในการกระทำผิด จึงไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสาร
ปลอม

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สิงหะ สัตยธรรม-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>